

[별표 14의5] <개정 2003.10.18>

자동차운전학원?전문학원에 대한 행정처분의 기준(제38조의18제1항)

위반사항	해당법조문 (도로교통법)	구분	처분기준			
			1차위반	2차위반	3차위반	4차위반
1. 허위?부정한 방법으로 학원을 등록한 때	제 71 조 의 15 제1항제1호	학원	등록취소			
		전문학원	등록취소			
2. 허위?부정한 방법으로 전문학원의 지정을 받은 때		전문학원	등록취소			
3. 법 제70조의4의 규정에 의한 시설 및 설비 등의 기준에 미달하게 된 때	제 71 조 의 15 제1항제2호	학원	법 제101조제3항의 규정에 의한 3월 이하 보완명령	등록취소		
		전문학원	법 제101조제3항의 규정에 의한 3월 이하 보완명령	지정취소?등록취소		
4. 학원등록부상의 개원예정일부터 2월이 지날 때까지 개원하지 아니한 때	제 71 조 의 15 제1항제3호	학원	등록취소			
		전문학원	지정취소			
5. 정당한 사유없이 계속하여 2월 이상 휴원한 때	제 71 조 의 15 제1항제4호	학원	법 제101조제3항의 규정에 의한 3월 이하 보완명령	등록취소		
		전문학원	법 제101조제3항의 규정에 의한 3월 이하 보완명령	지정취소?등록취소		

6. 등록한 사항에 관하여 변경등록을 하지 아니하고 이 를 변경하는 등 부 정한 방법으로 학 원을 운영한 때	제 71 조 의 15 제1항제5호	학원	3월 이하 운영정지	3월 초 과~6월 이하 운 영정지	등록취소	
		전문학원	3월 이하 운영정지	3월 초 과~6월 이하 운 영정지	지정취 소?등록 취소	
7. 교육생 정원을 위반할 때 가. 일시수용능력 인원을 초과한 때 나. 1일 최대 교 육 횟수를 초과한 때 다. 도로주행교육 을 받는 교육생의 정원이 기능교육을 받는 교육생의 정 원(일시수용능력인 원×1일 최대교육 횟수)을 초과한 때	제 71 조 의 15 제1항제6호	학원	경고 또 는 7일 이하 운 영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	등록취소
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	지정취 소?등록 취소
8. 교육시간을 지 키지 아니한 때 가. 1일 1인당 교 육시간을 초과한 것이 확인된 때 나. 매교시당 교 육시간 50분을 지 키지 아니하는 때 다. 학과교육, 기 능교육 및 도로주 행교육을 각각 3월 을 경과하여 수료 되도록 한 것이 확 인된 때(전문학원 에 한한다)	제 71 조 의 15 제1항제6호	학원	경고 또 는 7일 이하 운 영정지	7일 초 과~15일 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
9. 기능교육의 방 법을 위반한 때	제 71 조 의 15 제1항제6호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월	1월 초 과~2월	2월 초 과~3월

가. 운전면허의 종별에 따라 단계 적으로 교육을 실 시하지 아니한 때 나. 동승하여야 하는 기능교육용 자동차에 기능교육 강사가 동승하지 아니하거나 단독교 육을 강요한 때 다. 교재를 사용 하지 아니하고 교 육을 실시한 때				이하 운 영정지	이하 운 영정지	이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	2월 초 과~3월 이하 운 영정지
10. 1인당 2시간을 초과하여 모의운전 장치에 의한 기본 조작교육을 실시한 것이 확인된 때	제 71 조 의 15 제1항제6호	전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
11. 학과교육의 방 법을 위반한 때 가. 교육과정에 관한 계획없이 교 육을 진행하는 때 나. 교재를 사용 하지 아니하고 교 육을 실시하는 때	제 71 조 의 15 제1항제6호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
12. 도로주행교육 의 방법을 위반한 때 가. 연습면허를 받지 아니한 사람 에게 도로주행교육 을 실시한때 나. 강사가 동승 하지 아니하고 교 육을 실시한 때 다. 교재를 사용 하지 아니하고 교 육을 실시하는 때	제 71 조 의 15 제1항제6호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	2월 초 과~3월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	2월 초 과~3월 이하 운 영정지

13. 강사 또는 기능검정원이 신분증명서 또는 자격증을 달지 아니하고 교육을 실시한 때 (학원에 불이익을 주기 위한 목적으로 위반한 경우를 제외한다)	제 71 조 의 15 제1항제6호	학원	경고	7일 이하 운영정지	7일 초과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
		전문학원	경고	7일 이하 운영정지	7일 초과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
14. 운영기준에 관한 규정에 위반한 때 가. 강사의 선임? 해임시의 조치에 관한 규정에 위반한 때 나. 강사가 지켜야 하는 사항을 위반한 때 다. 수강신청에 관한 규정에 위반한 때 라. 영 별표 1의3 제9호 가목(1)의 규정에 의한 보험에 가입하지 아니한 때 마. 영 별표 1의3 제9호 가목(3)의 규정에 의한 장애인교육용 자동차를 갖추지 아니한 때 (전문학원의 경우에 한한다)	제 71 조 의 15 제1항제6호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초과~15일 이하 운 영정지	15일 초과~1월 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초과~1월 이하 운 영정지	1월 초과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
15. 출석사항을 조작하는 등 교육사실을 허위로 확인한 때	제 71 조 의 15 제1항제6호	학원	3월 이하 운영정지	3월 초과~6월 이하 운 영정지	등록취소	
		전문학원	3월 이하	3월 초	지정취	

			운영정지	과~6월 이하 운 영정지	소?등록 취소	
16. 갖추어 두어야 하는 장부 또는 서 류를 갖추어 두지 아니하거나 기록을 유지하지 아니한 때	제 71 조 의 15 제1항제6호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
17. 법 제70조의8 제1항의 규정에 의 한 강사배치기준 또는 법 제71조의 2제1항제2호의 규 정에 의한 기능검 정원 및 강사배치 기준을 위반한때	제 71 조 의 15 제1항제7호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~15일 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
18. 법 제101조제 3항의 규정에 의한 시설?설비의 개선 기타 필요한 명령 에 따르지 아니한 때	제 71 조 의 15 제1항제10호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~15일 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
19. 교육용 자동차 에 관한 규정을 위 반한 때 가. 교육용 자동 차의 구조기준에 관한 규정에 위반 한 때 나. 교육용 자동 차의 시용유효기간 (기능교육용 자동 차의 경우에 한한 다)또는 정기검사	제 71 조 의 15 제1항제11호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~15일 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지

유효기간(도로주행 교육용 자동차의 경우에 한한다)이 지난 교육용 자동 차로 교육을 한 때 다. 사용연한이 지난 교육용 자동 차로 교육을 한 때 (이륜자동차 또는 원동기장치자전거 의 경우에 한한다)						
20. 학원을 설립? 운영하는 자의 명 의로 등록되지 아 니한 자동차 또는 지방경찰청장의 확 인을 받지 아니한 자동차로 운전면허 취득자에게 도로주 행교육 또는 도로 연수교육을 실시한 때	제 71 조 의 15 제1항제11호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~15일 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
21. 법 제101조제 3항의 규정에 의한 자료제출 또는 보 고를 하지 아니하 거나 허위의 자료 를 제출 또는 보고 한 때	제 71 조 의 15 제1항제8호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~15일 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
		전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~15일 이하 운 영정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지
22. 법 제70조의8 제1항 및 법 제71 조의 5제5항의 규 정에 위반하여 강 사가 아닌 사람으 로 하여금 자동차 운전에 관한 학과 교육?기능교육 또 는 도로주행교육을	제 71 조 의 15 제 1 항 제 7 호 및 제71조의 15 제 2 항 제 4 호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	등록취소
		전문학원	3월 이하 운영정지	3월 초 과~6월 이하 운 영정지	등록취소	

담당하게 하거나 법 제71조의6제3 항의 규정에 위반 하여 기능검정원이 아닌 사람으로 하 여금 기능검정을 실시하게 한 때						
23. 법 제101조제 3항의 규정에 의한 관계공무원의 출 입?검사를 거부?방 해 또는 기피한 때	제 71 조 의 15 제1항제9호	학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~3월 이하 운 영정지	등록취소
		전문학원	7일 이하 과~1월 운영정지	7일 초 과~1일 이하 운 영정지	1월 초 과~3월 이하 운 영정지	등록취소
23의2. 지방경찰청 장이 지정한 노선 외의 도로에서 교 육(연습면허소지자 에 대한 교육에 한 한다)을 실시하거 나 검정을 실시한 때	제 71 조 의 15 제1항제11호	학원	1월 이하 운영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	등록취소	
		전문학원	3월 이하 운영정지	3월 초 과~6월 이하 운 영정지	지정취 소?등록 취소	
23의3. 자동차 운 전교육생을 모집하 기 위한 연락사무 소 등을 설치한 때	제 71 조 의 15 제1항제11호	학원	15일 이 하 운영 정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	2월 초 과~3월 이하 운 영정지
		전문학원	15일 이 하 운영 정지	15일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	2월 초 과~3월 이하 운 영정지
24. 법 제71조의2 제3항의 규정에 위 반하여 전문학원이 승인을 얻지 아니 하고 중요사항을 변경한 때	제 71 조 의 15 제2항제3호	전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초 과~1월 이하 운 영정지	1월 초 과~2월 이하 운 영정지	등록취소
25. 법 제71조의6 제2항의 규정에 위	제 71 조 의 15 제2항제5호	전문학원	3월 이하 운영정지	3월 초 과~6월	등록취소	

반하여 자동차운전에 관한 학과교육 및 기능교육을 수료하지 아니한 사람 또는 도로주행 교육을 수료하지 아니한 사람에게 기능검정을 실시한 때				이하 운영정지		
26. 기능검정원이 법제71조의6제4항의 규정에 위반하여 허위로 기능검정의 합격사실을 증명한 때	제 71 조 의 15 제2항제6호	전문학원	3월 이하 운영정지	3월 초과~6월 이하 운영정지	등록취소	
27. 법 제71조의6제5항의 규정에 위반하여 기능검정에 합격하지 아니한 사람에게 수료증 또는 졸업증을 교부한 때	제 71 조 의 15 제2항제7호	전문학원	3월 이하 운영정지	3월 초과~6월 이하 운영정지	등록취소	
28. 당해 전문학원을 졸업하고 운전면허를 받은 사람 중 교통사고를 일으키거나 중요교통법규를 위반한 사람의 비율이 일정 비율을 초과한 때	제 71 조 의 15 제2항제8호	전문학원	○인적피해의 교통사고의 경우에는 그 비율이 영 제49조의7제1호의 규정에 의하여 산출한 비율이 0.2% 초과시마다 운영정지 7일 ○중요 교통법규 위반의 경우에는 그 비율이 영 제49조의7제2호의 규정에 의하여 산출한 비율이 20% 초과시마다 운영정지 7일			
28의2. 교통안전교육을 실시하지 아니하는 때	제 71 조 의 15 제2항제9호	전문학원	7일 이하 운영정지	7일 초과~1월 이하 운영정지	1월 초과~2월 이하 운영정지	1월 초과~2월 이하 운영정지
29. 법 제71조의2제1항제1호 내지 제3호의 규정에 의한 지정기준에 적합하지 아니하게	제 71 조 의 15 제3항제1호	전문학원	제70조의11제2항의 규정에 의한 3월 이하	지정취소		

된 때			보완명령			
30. 법 제71조의 15제1항 또는 제2 항의 규정에 의한 학원의 운영정지명 령에 위반하여 학 원의 운영행위를 계속하는 때	제 71 조 의 15 제4항	학원	등록취소			
		전문학원	지정취 소?등록 취소			

(주)행정처분의 기준적용에 있어서의 원칙

1. 위 표의 행정처분기준중 제15호, 제26호 및 제27호의 위반행위가 있었던 경우에는 1차 행정처분인 운영정지 외에 전문학원의 지정을 취소할 수 있다.
2. 지방경찰청장은 전문학원이 시설 및 설비 등의 기준과 지정기준에 적합하지 아니하여 제3호 또는 제29호의 규정에 의한 보완명령을 하는 때에는 보완명령의 기간동안 기능검정을 중단하게 할 수 있다.
3. 위반행위가 2 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 중한 처분기준에 의하며, 2 이상의 처분기준이 동일한 운영정지인 경우에는 중한 처분기준의 2분의 1까지 가중할 수 있되, 각 처분기준을 합산한 기간을 초과할 수 없다.
4. 처분기준의 위반횟수는 처분하려는 사유가 발생한 날부터 과거 2년 이내의 행정처분을 기준으로 한다.